GRUPO I – CLASSE II – Plenário
TC 041.039/2021-1.
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional.
Interessada: Comissão Parlamentar de Inquérito do enfrentamento da Pandemia de Covid-19 (CPIPANDEMIA).
Representação legal: não há.

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. REQUERIMENTO DA CPI DA PANDEMIA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA VTCLOG. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES. ATENDIMENTO INTEGRAL DA SOLICITAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação encaminhada pelo Exmo. Sr. Senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia de Covid-19 (CPIPANDEMIA), por meio do qual requer informações a respeito de contratações por inexigibilidade da empresa VTC Operadora Logística Ltda. – VTCLog (anteriormente com razão social de Voetur Cargas e Encomendas Ltda.) pelo Ministério da Saúde (Requerimento 1.564/2021-CPIPANDEMIA, de 5/10/2021, de sua própria autoria).

2. No âmbito da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), foi elaborada a instrução à peça 9, a seguir transcrita com os ajustes de forma pertinentes, cujo encaminhamento foi encampado pelo dirigente da unidade (peça10):

> EXAME DE ADMISSIBILIDADE
>
> 2. Os arts. 4º, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU conferem legitimidade ao presidente da CPI da Pandemia para solicitar informações e fiscalizações. Assim, é legítima a autoridade solicitante, cabendo o conhecimento do expediente como Solicitação do Congresso Nacional.
>
> EXAME TÉCNICO
>
> 3. As duas unidades técnicas diretamente relacionadas ao assunto objeto dos autos - a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) e a Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) - encarregaram-se da realização de pesquisas necessárias ao atendimento da solicitação, cada uma realizando a verificação dos processos de sua responsabilidade técnica.
>
> 4. Pesquisaram-se processos de controle externo, autuados de 2016 em diante, que tratassem de contratação da VTCLog pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de verificar aqueles que tivessem examinado ou estejam abertos para examinar as contratações diretas elencadas no item 1 retro e as razões que fundamentaram a não realização de licitações para a celebração desses contratos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

5. As pesquisas adotaram, como critério de busca, não só a atual razão social da empresa objeto da solicitação (VTC Operadora Logística Ltda. – VTCLog), como também a razão social anterior (Voetur Cargas e Encomendas Ltda.).

6. A seguir, constam os resultados apresentados por cada uma das duas Unidades Técnicas quanto às pesquisas realizadas.

7. As peças referidas nos dois tópicos seguintes aludem a sua numeração nos autos do respectivo processo comentado.

Resultado das pesquisas apresentado pela Selog

8. A seguir, relacionam-se os processos encontrados, segundo os critérios de pesquisa anteriormente mencionados, que tratam de contratos entre o Ministério da Saúde a Voetur/VTCLog e que estão sob a responsabilidade técnica da Selog.

9. TC 029.384/2015-0 - Relatório de Auditoria realizada no período compreendido entre 26/10/2015 e 4/12/2015. Nesta fiscalização, a Selog realizou fiscalização em diversos contratos do Ministério da Saúde, dentre os quais um celebrado com a Voetur, qual seja, o Contrato 311/2010 (resultante do Pregão Eletrônico 165/2010), firmado em dezembro de 2010 entre a Voetur e o MS para prestação de serviço de transporte multimodal de forma contínua, nas modalidades aéreo e terrestre, de Insumos Críticos em Saúde (ICS) e materiais para investigação de surtos e inquéritos epidemiológicos, entre outros (peça 24, p. 5).

9.1. O contrato foi aditado quatro vezes para prorrogação de prazo e o término da sua vigência se deu em 26/12/2016. Segundo o Relatório de Auditoria, o quinto termo aditivo, com início da vigência em 7/1/2015, efetivou um acréscimo de 25% no valor original. O valor anual contratado foi de R$ 63.500.000,00, após o acréscimo em 2015, o valor passou a ser de R$ 79.375.000,00 (peça 24, p. 5).

9.2. A instrução de peça 22 do TC 025.828/2021-5 resume o andamento ocorrido no referido processo de auditoria, relativamente ao Contrato 311/20210:

> 21. No período compreendido entre 26/10/2015 e 4/12/2015, no âmbito do TC 029.384/2015-0 – Relatório de Auditoria, esta Selog realizou fiscalização em diversos contratos do Ministério da Saúde, dentre os quais o Contrato 311/2010, no qual constatou-se a realização de despesa em desacordo com o previsto no contrato e nos respectivos termos aditivos, resultando na realização de despesas sem cobertura contratual, conforme apontado pela equipe de Auditoria (TC 029.384/2015-0 - peça 216, páginas 23 a 55):
>
> > 132.Em consulta ao Siafi foi verificado que a execução contratual extrapolou o previsto no contrato e seus aditivos. As discrepâncias, ou seja, realização de despesas acima dos valores definidos no contrato e respectivos aditivos, conforme metodologia definida no relatório (peça 24, p. 12-15), estão resumidas a seguir:
> >
> > a) Contrato 311/2010 – acréscimo de R$ 6.934.814,09;
> >
> > b) 1° Termo aditivo – acréscimo de R$ 5.456.573,38;
> >
> > c) 2° Termo aditivo – acréscimo de R$ 23.460.976,52; e
> >
> > d) 4° e 5° Termos aditivo – acréscimo de R$ 27.007.345,64.
>
> 22. Em decorrência desse achado, foi realizada a chamada em audiência de 32 gestores e a oitiva do Ministério da Saúde quanto aos procedimentos adotados para regularização do ajuste (TC 029.384/2015-0 – Relatório de Auditoria - peça 24, p. 36-38 e 57-62).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

23. Conclusivamente, após examinadas as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, esta Selog propôs a cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 a dez gestores do Ministério da Saúde (TC 029.384/2015-0 – Relatório de Auditoria – peças 283-285), encontrando-se o processo, desde 15/3/2021, aguardando pronunciamento do Ministro Relator Augusto Sherman Cavalcanti.

9.3. Assim, o processo em comento encontra-se no Gabinete do Relator, Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, para apreciação da proposta de encaminhamento mencionada no trecho acima transcrito.

9.4. Considerando as informações acima, verifica-se que o TC 029.384/2015-0 examina aspectos de contratação (Contrato 311/2010) com a Voetur precedida de licitação (Pregão Eletrônico 165/2010), não tratando, porém, do assunto específico que é objeto da solicitação, consistente nas dispensas elencadas no item 1 retro.

9.5. Ao final, propõe-se o encaminhamento, ao solicitante, de cópia da instrução mais recente realizada nos autos, constante das peças 283-285, considerando eventual interesse que venha a existir no tocante a essas informações, esclarecendo-se que tal instrução ainda não foi examinada pelo relator e pelo TCU.

10.TC 036.376/2016-7 - Representação (autuada em 19/12/2016) apresentada por pessoa jurídica quanto a supostas irregularidades na contratação direta que seria firmada entre o MS e os Correios para a prestação de serviços de transporte e distribuição de insumos críticos em saúde (ICS) e materiais para investigação de surtos e inquéritos epidemiológicos, dentre outros, pelo valor de R$ 145 milhões.

10.1. O representante acorreu ao TCU para questionar exclusivamente a contratação dos Correios para os serviços acima mencionados. Não houve questionamentos quanto a outros contratos.

10.2. A pactuação direta com os Correios, mediante dispensa de licitação, ocorreu por meio do Contrato 59/2016 (peça 19, p. 9 e peça 33, p. 11, e peça 25, p. 305-318) e foi publicada em 29/12/2016, no valor anual de R$ 145.000.000,00.

10.3. Consoante informado nas instruções realizadas nos autos da representação (peças 7 e 33), a contratação direta dos Correios visava a substituir o Contrato 311/2010, firmado entre o MS e a Voetur/VTCLog.

10.4. No âmbito da instrução de peça 33 (itens 10.2.2 e 10.2.3), comentou-se que a possível ausência de especificação completa do objeto na contratação dos Correios, pudesse também ter ocorrido em relação à licitação que precedeu o Contrato 311/2010 firmado com a Voetur, bem como que já havia, no TCU, processo específico em cujo autos teria havido o exame do referido contrato, qual seja, o TC 029.384/2015-0, anteriormente mencionado nesta instrução. Não houve, contudo, no âmbito do TC 036.376/2016-7, qualquer apuração de possível irregularidade no citado Contrato 311/2010, pois tal apuração ocorre no mencionado TC 029.384/2015-0.

10.5. Além disso, é citado, na instrução de peça 33, o Contrato 61/2016 por dispensa emergencial com a Voetur, no valor R$ 30.000.000,00 para o período de 60 dias. O contrato foi assinado em 29/12/2016, com vigência retroativa a partir de 27/12/2016 (peças 33, p. 6, peça 19, p. 11-28), e é citado na instrução como eventual alternativa para continuidade ao atendimento das necessidades do MS caso houvesse a suspensão cautelar, pelo TCU, do Contrato 59/2016, celebrado com os Correios.

10.6. O Contrato 61/2016 é um dos contratos objeto da Solicitação do Congresso Nacional, conforme relacionado no item 1 retro. No âmbito do TC 036.376/2016-7, contudo, não houve qualquer exame ou apuração da regularidade dessa contratação emergencial.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

10.7. Em síntese, no âmbito da representação sob o TC 036.376/2016-7, o TCU apurou apenas os questionamentos quanto à legalidade da contratação direta junto aos Correios.

10.8. Em 23/2/2017, o contrato com os Correios foi rescindido amigavelmente (peça 41).

10.9. Em face da rescisão, o processo foi encerrado por perda de objeto (Acórdão 707/2017-TCU-Plenário, Relator Ministro Bruno Dantas, peça 42).

10.10. Assim, verifica-se que o processo em comento não examinou contratações da Voetur/VTCLog, sejam as relacionadas às dispensas enumeradas pelo solicitante, sejam quaisquer outras contratações, derivadas ou não de dispensas de licitação.

11.TC 008.145/2018-0 - Representação autuada em 12/3/2018 e apresentada por pessoa jurídica quanto a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 42/2017, com valor estimado anual de R$ 246.531.097,88, realizado pela Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde (MS) para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos ICS - Insumos Críticos de Saúde - do Ministério da Saúde, consistindo as atividades de Modernização Administrativa e Operação das Cadeias de Armazenamento e Distribuição dos ICS - Insumos Críticos de Saúde, sendo os serviços contratados sob demanda, sem disponibilização de mão de obra exclusiva (peça 6, p. 1).

11.1. As supostas irregularidades suscitadas pelo representante foram as seguintes:

a) alegação de prorrogações de prazo e suspensões de sessões sem justificativa adequada (peça 1, p. 2-3), em desacordo com os itens 8.6 a 8.7 do edital; e

b) alegação de cumulação ilegal de garantias financeiras e comprovação de qualificação econômica (peça 1, p. 3-5), em desacordo com o Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste TCU.

11.2. O TCU, com base em instrução processual da Unidade Técnica (peça 6), concluiu serem improcedentes as alegações do representante (Acórdão 701/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes, peça 8).

11.3. Conforme consta na instrução, à época desta última ainda não havia vencedor declarado na licitação, citando-se a Voetur como licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar e cuja documentação estava sendo examinada pelo MS no âmbito do certame. E, após a instrução, não houve a juntada de informações sobre o resultado do certame.

11.4. Conforme consta no sistema Comprasnet, o vencedor/adjudicatário no certame foi efetivamente a Voetur, pelo preço global de R$ 97.000.000,01.

11.5. Além disso, e conforme será possível verificar adiante, quando comentados, a seguir, outros processos, o Pregão Eletrônico 42/2017 efetivamente resultou em pactuação com a Voetur, por meio do Contrato 59/2018, com o valor mencionado no parágrafo anterior.

11.6. Considerando as informações acima, verifica-se que o processo em comento examinou aspectos de licitação vencida pela Voetur (Pregão Eletrônico 42/2017), não tratando, porém, do assunto específico que é objeto da solicitação, consistente nas dispensas elencadas no item 1 retro.

11.7. Ao final, propõe-se o encaminhamento, ao solicitante, de cópia da instrução e do acórdão mencionados acima, considerando eventual interesse que venha a existir no tocante a essas informações.

12.TC 000.525/2018-9 - Representação autuada em 10/1/2018 e apresentada por pessoa jurídica quanto a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 42/2017, com valor estimado de R$ 246.531.097,88 (peça 2, p. 36) e que teve como objeto a contratação, pelo MS, de empresa para a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

do referido ministério, incluindo as atividades de Modernização Administrativa e Operação das Cadeias de Armazenamento e Distribuição desses insumos, sendo os serviços contratados sob demanda e sem disponibilização de mão de obra exclusiva (peça 9, p. 1).

12.1. No âmbito do processo foram realizados diversos questionamentos ao MS quanto ao certame então em andamento. Em decorrência do pregão, e conforme já anotado quando dos comentários ao processo anterior, foi assinado, em 9/7/2018 o Contrato 59/2018 (peça 78, p. 24), com a VTCLog, pelo valor de R$ 97.000.000,01, com vigência de 9/7/2018 a 9/7/2023 (peça 78, p. 24).

12.2. A licitação, valendo-se do não parcelamento do objeto, inaugurou novo modelo de contratação, consistente na realização de armazenagem, gestão e distribuição por uma única empresa operadora (logística integrada), enquanto o modelo até então adotado admitia a realização desses serviços por operadoras diferentes (peça 77).

12.3. Considerando as inúmeras questões levantadas na avaliação da licitação e, especialmente, quanto à vantajosidade do novo modelo de contratação, o TCU considerou parcialmente procedente a representação, deu ciência de algumas irregularidades, fez determinação ao MS para que estudasse a possibilidade de contratação de seguro para os ICS armazenados e decidiu pela autuação de processo de acompanhamento dessa contratação, o que resultou na autuação do TC 037.065/2019-0 (Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes).

12.4. Considerando as informações acima, verifica-se que o processo em comento examinou aspectos de licitação vencida pela Voetur, não tratando, porém, do assunto específico que é objeto da solicitação, consistente nas dispensas elencadas no item 1 retro.

12.5. Para conhecimento do inteiro teor do que foi deliberado no processo, e considerando eventual interesse que venha a existir no tocante a essas informações, propõe-se encaminhar, ao solicitante, cópia das peças 76-78, relativas ao acórdão citado no parágrafo anterior, e da peça 74, relativa ao parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), com o qual o relator manifestou concordância em seu voto.

13. TC 037.065/2019-0 - Acompanhamento, autuado em 22/10/2019 em cumprimento à decisão no TC 037.065/2019-0 (Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes), para avaliar o Contrato 59/2018 firmado entre o MS e a Voetur/VTCLog em decorrência do Pregão Eletrônico 42/2017.

14. Especificamente, a finalidade do processo de acompanhamento em comento é fiscalizar: i) se o Ministério da Saúde (MS) estruturou adequado processo com vistas a quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018; ii) a ocorrência de economicidade, eficácia e de ganhos de eficiência administrativa na execução do mencionado contrato, relativamente à forma anterior de contratação do mesmo objeto; e iii) a metodologia adotada pelo citado jurisdicionado quanto à definição dos índices “Final Aéreo” e “Final Rodoviário”, como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes, conforme disposto no subitem 9.4 do Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes (peça 2, p. 1-2).

14.1. Considerando a mudança de modelo na contratação (peça 95, p. 8-9 e peça 17, p. 12-15), diversos questionamentos foram levantados, especialmente no sentido de comparar se essa mudança foi benéfica.

14.2. Atualmente, o processo se encontra no Gabinete do Relator, Ministro Augusto Nardes, aguardando pronunciamento a respeito de instrução realizada pela Selog (peças 95-97).

14.3. Considerando as informações acima, conclui-se que o processo em comento examina aspectos de contratação (Contrato 59/2018) com a Voetur precedida de licitação (Pregão Eletrônico

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

42/2017), não tratando, porém, do assunto específico que é objeto da solicitação, consistente nas dispensas elencadas no item 1 retro.

14.4. Considerando eventual interesse que venha a existir no tocante a essas informações, propõe-se o encaminhamento, ao solicitante, de cópia das peças 95-97, esclarecendo-se que as análises e propostas contidas na respectiva instrução ainda não foram apreciadas pelo Relator e pelo TCU.

15.TC 000.680/2018-4 - Representação (autuada em 12/1/2018) apresentada pelo Deputado Estadual do Estado do Rio de Janeiro Milton César Ferreira Rangel, quanto a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 42/2017.

15.1. Considerando a conexão com o mencionado TC 000.525/2018-9, foi determinado o apensamento por meio de Despacho em 19/1/2018, do Relator, Ministro Augusto Nardes.

16.TC 002.291/2018-5 – Representação impetrada por pessoa física quanto a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 42/2017.

16.1. O processo foi autuado em 23/1/2018.

16.2. Considerando a conexão com o TC 000.525/2018-9, foi determinado o apensamento por meio do Acórdão 334/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes.

17.TC 009.952/2018-7 - Representação impetrada por pessoa jurídica quanto a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 42/2017.

17.1. O processo foi autuado em 22/3/2018.

17.2. Considerando a conexão com o TC 000.525/2018-9, foi determinado o apensamento por meio de Despacho em 13/4/2018, do Relator, Ministro Augusto Nardes.

18.TC 011.136/2018-9 - Representação impetrada pelos Correios quanto a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 42/2017.

18.1. O processo foi autuado em 6/4/2018.

18.2. Considerando a conexão com o TC 000.525/2018-9, foi determinado o apensamento por meio do Acórdão-TCU 2.920/2018-TCU-2ª Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes.

19.TC 025.828/2021-5 - Representação apresentada pelos(as) Senadores(as) da República Eliziane Gama (Cidadania/MA) e Alessandro Vieira (Cidadania/SE) quanto a supostas irregularidades nos termos aditivos do mencionado Contrato 59/2018, firmado entre o MS e a VTCLog.

19.1. Cumpre assinalar que, acolhendo proposição desta Selog, em pareceres uniformes (TC 025.828/2021-5 – peças 22 a 24), o Ministro Relator Benjamin Zymler, em Despacho proferido no dia 9/9/2021 (peça 25), decidiu pela adoção de medida cautelar, sem oitiva prévia da parte, de forma a determinar que o Ministério da Saúde suspendesse os efeitos jurídicos do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG, e, especialmente, abstendo-se de realizar qualquer pagamento referente ao serviço de "Manipulação de Item para Atendimento (picking)", até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria.

19.2. O despacho também determinou a realização, quanto aos fatos tratados no processo, de oitiva da VTCLog e do MS, bem como a realização de diligência ao referido órgão.

19.3. A adoção da medida cautelar foi referendada pelo Tribunal com a prolação do Acórdão 2.178/2021-TCU-Plenário, de 15/9/2021, Relator Ministro Benjamin Zymler (peças 36-38).

19.4. Em 30/9/2021, o Departamento de Logística em Saúde/Secretaria Executiva/Ministério da Saúde publicou Aviso no Diário Oficial da União, número 186, Seção 3, página 139, tornando

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

pública a Declaração de Nulidade do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a VTCLog (peça 73).

19.5. O estado atual do referido processo é "aberto", estando em instrução nesta Selog após a realização das mencionadas oitivas e diligência.

19.6. Considerando as informações acima, verifica-se que o processo em comento examina aspectos de contratação (Contrato 59/2018) com a Voetur precedida de licitação (Pregão Eletrônico 42/2017), não tratando, porém, do assunto específico que é objeto da solicitação, consistente nas dispensas elencadas no item 1 retro.

19.7. Propõe-se encaminhar, ao solicitante, cópia da instrução, do despacho do Relator e do Acórdão mencionados acima e relacionados ao processo sob comento, considerando eventual interesse que venha a existir no tocante a essas informações.

20.TC 040.853/2021-7 - Solicitação do Congresso Nacional (SCN) tendo por objeto o atendimento a solicitação decorrente da aprovação pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados de Proposta de Fiscalização e Controle 41/2021, de autoria do Deputado Leo de Brito (PT-AC) – (peças 1, 3 e 4).

20.1. Com base em notícia publicada em veículo de televisão, em razão das apurações que se encontram em curso na chamada "CPI da Pandemia", constituída pelo Senado Federal, a proposta de fiscalização aprovada requer ao TCU que atue (peça 4, p. 4):

> na investigação sobre o contrato realizado com a empresa VTCLOG em valor 1.800% maior do que o recomendado pelo setor técnico do Ministério da Saúde. Com aprofundamento das investigações, que sejam apontados e responsabilizados os agentes públicos envolvidos pelos prejuízos causados aos cofres públicos.

20.2. A Unidade Técnica, ao realizar o exame dos autos (peças 9-11), compreendeu que o assunto objeto da SCN sob o TC 040.853/2021-7 seria o 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, objeto esse que já está sendo tratado na representação sob o TC 025.828/2021-5 (anteriormente comentada nesta instrução), que foi apresentada pelos(as) Senadores(as) da República Eliziane Gama (Cidadania/MA) e Alessandro Vieira (Cidadania/SE).

20.3. Assim, a Unidade Técnica propôs prestar as devidas informações à comissão solicitante, incluindo a de que o TCU já está examinando a matéria no âmbito do TC 025.828/2021-5.

20.4. O processo está no Gabinete do Ministro-Relator Vital do Rêgo, aguardando pronunciamento em relação à mencionada proposta.

20.5. Considerando as informações acima, verifica-se que a SCN em comento tem por objeto apenas termo aditivo de contratação (Contrato 59/2018) com a Voetur precedida de licitação (Pregão Eletrônico 42/2017), não tratando, porém, do assunto específico que é objeto da solicitação, consistente nas dispensas elencadas no item 1 retro.

Resultado das pesquisas apresentado pela SecexSaúde

21.A SecexSaúde não localizou, em suas pesquisas, processos que tenham examinado os contratos elencados no item 1 retro.

22.Adicionalmente, observou que o Relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre a prestação de contas do Ministério da Saúde para o exercício de 2020 — constante do sistema do TCU que recepciona as informações de contas anuais mas ainda não juntado ao processo neste Tribunal autuado sob o TC 033.608/2020-2 (cópia juntada à peça 8 dos presentes autos, como elemento comprobatório), relativo às contas do MS relativas a 2020, relator Ministro Benjamin

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

Zymler — relata, como achado, a ausência de comprovantes de entrega que confirmem o efetivo recebimento, pelos entes federativos, de 4.816 respiradores (71,95% da amostra realizada), no montante total de R$ 273.269.541,69 (peça 8, p. 8 e 60-63).

23.Durante a descrição do achado, é citada a VTCLog, como sendo a operadora responsável pelo transporte dos referidos bens. Tal empresa seria também responsável pela emissão dos comprovantes de entrega detalhando a origem/destino das mercadorias e a nota fiscal de referência (peça 8, p. 62).

24.O Relatório da CGU afirma que se constatou a "ausência de comprovante de entrega que confirme o efetivo recebimento de 4.816 equipamentos pelos entes federativos, no total de R$ 273.269.541,69. Isto significa que 71,95% dos itens da amostra não possuem destinação rastreável por meio dos respectivos processos" (peça 8, p. 62).

25.Não há, no relatório, a identificação do contrato com a VTLog que abrigaria a execução dos serviços em questão, mas, considerando que o achado acima se refere à entrega de respiradores durante a pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, conclui-se que esse contrato não seria qualquer um dos elencados no item 1 retro, os quais tiveram vigências curtas, de no máximo seis meses e durante os anos de 2016 a 2018, conforme o próprio quadro fornecido pelo solicitante.

26.Quanto ao processo de contas do MS para o exercício de 2020 (TC 033.608/2020-2), este aguarda instrução inicial no âmbito da SecexSaúde, razão pela qual ainda não foi apreciado pelo relator, Ministro Benjamin Zymler.

27.Propõe-se encaminhar, ao solicitante, cópia do Relatório da CGU em comento (peça 8), considerando eventual interesse que venha a existir no tocante a essas informações, esclarecendo-se que as informações constantes desse relatório ainda não foram examinadas no âmbito do TCU.

CONCLUSÃO

28.Consoante exame acima, e embora haja processos que tratem de contratações da Voetur/VTCLog pelo Ministério da Saúde precedidas de licitação, não foram encontrados processos, no âmbito do TCU, que estejam examinando ou tenham examinado as contratações mencionadas no item 1 retro, não havendo, assim, como o Tribunal informar, com base nas análises já empreendidas em processos de controle externo, os motivos jurídicos e fáticos para a não realização de licitação no tocante a tais pactuações diretas.

29.Assim, propõe-se enviar ao solicitante a informação mencionada no parágrafo anterior, para fins de atendimento da solicitação.

30.Por fim, propõe-se considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

31.Diante do exposto, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento, relacionada à presente Solicitação do Congresso Nacional, autuada a partir do Ofício 2624/2021-CPIPANDEMIA, de 5/10/2021, por meio do qual o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada no Senado Federal para tratar da pandemia de Covid-19, Exmo. Senador Omar Aziz (PSD-AM), encaminha o Requerimento aprovado 1564/2021-CPIPANDEMIA, de 5/10/2021, também de sua autoria:

31.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 4º, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

31.2. informar ao Exmo. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia de Covid-19, Senador Omar Aziz (solicitante), que, no âmbito do TCU, embora tenham sido identificados processos que tratam de contratações da VTC Operadora Logística Ltda. – VTCLog (CNPJ 24.893.687/0001 08) pelo Ministério da Saúde precedidas de licitação, não foram encontrados processos que estejam examinando ou tenham examinado as contratações diretas mencionadas Requerimento 1564/2021-CPIPANDEMIA, não havendo, assim, exames, neste Tribunal, que permitam informar, neste momento, os motivos jurídicos e fáticos que fundamentaram a não realização de licitação no tocante a tais pactuações;

31.3. encaminhar ao referido solicitante cópia das seguintes peças, referentes a exames técnicos e/ou julgados do TCU em processos relacionados a contratos ou licitações com a participação da empresa objeto da solicitação, mencionados no exame técnico retro:

31.3.1. peças 283-285 do TC 029.384/2015-0, referente à mais recente instrução realizada nesse processo, esclarecendo-se que tal instrução ainda não foi examinada pelo TCU, encontrando-se os autos no Gabinete do Relator, Ministro Augusto Sherman, para pronunciamento quanto ao exame e propostas realizadas pela Unidade Técnica;

31.3.2. peças 6 (instrução) e 8 (Acórdão 701/2018-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, que se fundamentou na referida instrução) do TC 008.145/2018-0;

31.3.3. peças 76-78 do TC 000.525/2018-9 (Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes) e peça 74 do mesmo processo, relativa ao parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU);

31.3.4. peças 95-97 do TC 037.065/2019-0, relativas à mais recente instrução realizada pela Unidade Técnica responsável (Selog), esclarecendo-se que tal instrução ainda não foi examinada pelo TCU, encontrando-se os autos no Gabinete do Relator, Ministro Augusto Nardes, para pronunciamento quanto ao exame e propostas realizadas pela referida Unidade Técnica;

31.3.5. peças 22-24 (instrução), peça 25 (despacho do Relator, Ministro Benjamin Zymler) e peças 36-38 (Acórdão 2.178/2021-TCU-Plenário, do mesmo relator) do TC 025.828/2021-5;

31.3.6. peça 8 dos presentes autos, relativa ao Relatório da Controladoria-Geral da União de avaliação das contas anuais do Ministério da Saúde relativas ao exercício de 2020, divulgado no site do referido órgão de controle responsável pela elaboração do documento.

31.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785970.

VOTO

Em exame, solicitação encaminhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA), por meio da qual requer informações a respeito de contratações por inexigibilidade de licitação da empresa VTC Operadora Logística Ltda. – VTCLog (anteriormente com razão social de Voetur Cargas e Encomendas Ltda.) pelo Ministério da Saúde (MS), nos exercícios de 2016 a 2018.

2. A SecexSaúde e a Selog pesquisaram a existência de processos de controle externo, autuados a partir de 2016, que tratassem de contratação da referida empresa, com o objetivo de identificar aqueles que tivessem sido examinados ou estivessem abertos para examinar as contratações solicitadas.

3. Da pesquisa realizada, sobrevieram vários processos, a seguir elencados, que examinaram vários aspectos de contratações feitas entre o MS e a então Voetur:

(a) TC 029.384/2015-0: examinou aspectos de contratação (Contrato 311/2010) com a Voetur precedida do Pregão Eletrônico 165/2010;

(b) TC 036.376/2016-7: examinou questionamentos quanto à legalidade da contratação direta junto aos Correios, não tendo examinado contratações da Voetur/VTCLog, sejam as relacionadas às dispensas ou quaisquer outras contratações, derivadas ou não de dispensas de licitação;

(c)TC 008.145/2018-0: examinou aspectos do Pregão Eletrônico 42/2017 vencido pela Voetur;

(d) TC 000.525/2018-9: examinou aspectos do Pregão Eletrônico 42/2017, vencido pela Voetur;

(e) TC 037.065/2019-0: examinou aspectos de contratação (Contrato 59/2018) com a Voetur precedida do Pregão Eletrônico 42/2017;

(f) TC 000.680/2018-4, TC 002.291/2018-5, TC 009.952/2018-7 e TC 011.136/2018-9: apensados ao TC 000.525/2018-9, em virtude da conexão entre eles existentes.

(g) TC 025.828/2021-5: examinou aspectos de contratação (Contrato 59/2018) com a Voetur precedida do Pregão Eletrônico 42/2017;

(h) TC 040.853/2021-7: tem por objeto apenas termo aditivo de contratação (Contrato 59/2018) com a Voetur precedida do Pregão Eletrônico 42/2017; e

(i) TC 033.608/2020-2 (prestação de contas do Ministério da Saúde, exercício de 2020): existência do Relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que relata, como achado, irregularidade na entrega de respiradores, sendo a VTCLog a operadora responsável pelo transporte dos referidos bens. Contudo, a unidade técnica concluiu que o achado não se refere ao solicitado, tendo em vista se referir a 2020.

4. Nessas circunstâncias, a Selog, responsável pela instrução dos autos, asseverou que, como não foram encontrados processos que estejam ou tenham sido examinadas as contratações diretas apontadas, não há informações, neste Tribunal, que possam ser encaminhadas à solicitante.

5. Desta forma, propôs o conhecimento da solicitação para enviar à demandante as informações apuradas nos processos identificados no âmbito deste Tribunal.

6. Preliminarmente, a presente solicitação deve ser conhecida, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal (RITCU).

7. Quanto à solicitação feita, acolho o desfecho proposto pela unidade técnica, com o encaminhamento das informações colhidas nos processos identificados nesta Corte de Contas. Registro que, apesar de a CPI solicitante já ter encerrado seus trabalhos, com o relatório final já aprovado, as informações devem ser encaminhadas ao Senado Federal, para sua avaliação.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785971.

Ante o exposto, voto para que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que submeto a este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 8 de dezembro de 2021.

Ministro VITAL DO RÊGO
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785971.

ACÓRDÃO Nº 2967/2021 – TCU – Plenário

1. Processo TC 041.039/2021-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional.
3. Interessada: Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA).
4. Órgão: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
8. Representação legal: não há

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação de informação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA), a respeito de contratações por inexigibilidade de licitação da empresa VTC Operadora Logística Ltda. pelo Ministério da Saúde (MS), nos exercícios de 2016 a 2018;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer, com fulcro no art. 71, inciso VII, da CF/1988, c/c o art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal (RITCU), da presente solicitação;

9.2. encaminhar ao Senado Federal cópia das seguintes deliberações, referentes a processos que versaram sobre contratos ou licitações com a participação da empresa objeto da solicitação: Acórdão 701/2018-TCU-Plenário; Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário; e Acórdão 2.178/2021-TCU-Plenário;

9.3. informar ao Senado Federal que, tão logo sejam apreciados os processos de números TC 037.065/2019-0, TC 029.384/2015-0, TC 025.828/2021-5 e TC 040.853/2021-7, que versam sobre contratos ou licitações com a participação da empresa objeto da solicitação, bem assim sejam julgadas as contas anuais do Ministério da Saúde, cópias das respectivas deliberações ser-lhe-ão encaminhadas;

9.4. considerar a presente solicitação integralmente atendida;

9.5. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU.

10. Ata n° 48/2021 – Plenário.
11. Data da Sessão: 8/12/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2967-48/21-P.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785972.

13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)
VITAL DO RÊGO
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercício

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69785972.